

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1326/2530

นายมาโนช บาสมวงษ์

โจทก์

นายประสาร หรือसान ศัพธ์เสนาะ กับ
พวก

จำเลย

บริษัทไทยเอเชียประกันภัย จำกัด
จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ การส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ไม่สามารถกระทำได้ศาลชั้นต้นจึงได้
ประกาศให้โจทก์ทราบทางหนังสือพิมพ์ (อันดับ 173แผ่นที่ 5)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 6169/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 6170/2527 และคดีอื่นซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วเพียงชั้นศาล
อุทธรณ์อีกหนึ่งสำนวน โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกจำเลยทั้งสาม
ว่า จำเลยที่ 1, จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 75,710 บาท
และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันละเมิดจนถึงวันฟ้องและจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 252,366.66 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 164,163)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3ตามคำขอของโจทก์ ที่ 1 แล้ว (อันดับ 168,167)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และนับต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และนับต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-ดุสิต วราโห-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ